

3. 공동상속인 중 외국인이 있는 경우 상속재산협의분할

가. 서 설

“상속재산의 협의분할”이란 상속이 개시되어 공동상속인 사이에 잠정적 공유가 된 상속재산에 대하여 그 전부 또는 일부를 각 상속인의 단독소유로 하거나 새로운 공유관계로 이행시킴으로써 상속재산의 귀속을 확정시키는 것으로 그 성질상 재산권을 목적으로 하는 법률행위를 말한다(대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다51797 판결).

협의를 의하여 상속재산을 분할하는 경우 그 상속인중에 외국에 거주하고 있는 때에는 그 외국인을 포함한 공동상속인 전원이 협의에 참가하여야 하는데 직접 분할협의를 참가할 수 없다면 이러한 분할협의를 대리인에게 위임하여 할 수 있는 바, 이 경우 그 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의를 관한 대리인으로 선임하여도 무방하다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경). 종전의 선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없도록 되어 있어서 외국에 거주하고 있는 공동상속인의 경우 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협의를 해야만 했었다.(형제에게 위임한 사례 427, 445, 466, 469면 참조, 친인척 171, 232, 274, 294, 541면 참조).

외국에 있는 상속인이 대리인 위임방법에 의할 수도 없는 경우에는 상속인들이 작성한 협의분할계약을 외국에 있는 상속인에게 송부하여 작성하여야 하는데, 그 상속인은 이에 날인한 후 상속재산 협의분할서상의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하는 인감증명서를 첨부하여야 한다. 송부하여 작성한 사례 479면, 491면, 700면 참조

나. 협의분할방법

(1) 분할협의를서 작성방법

(가) 개 설

1) 상속재산의 협의분할은 공동상속인 간의 일종의 계약으로서 공동상속인 전원이 참여하여야 하고 일부 상속인만으로 한 협의분할은 무효라고 할 것이다(대법원 1995. 4. 7. 선고 93다54736 판결). 그러나 반드시 한 자리에서 이루어질 필요는 없고 순차적으로 이루어질 수도 있으며(대법원 2001. 11. 27. 선고 2000두9731 판결), 상속인 중 한사람이 만든 분할 원안을 다른 상속인이 후에 돌아가며 승인하여도 무방하다(대법원 2004.

10. 28. 선고 2003다65438,65445 판결).

2) 공동상속인은 언제든지 그 협의에 의하여 상속재산을 분할할 수 있으며(민법 제 1013조), 공동상속인 전원이 참가하여 그중 1인만이 상속재산 전부를 받고 나머지 상속인들은 상속재산을 받지 않기로 하는 상속재산의 협의분할을 할 수도 있고(등기선례 2-267, 89. 7. 7 등기 제1319호), 각자의 구체적 상속분에 따르지 않는 분할을 할 수도 있으며, 또한 상속재산 전체를 일괄하여 분할할 필요는 없고 상속재산 중 일부만 먼저 분할하고 나머지를 다시 협의하여 분할할 수도 있다.³¹⁾

3) 협의에 의한 상속재산의 분할은 공동상속인 전원의 동의가 있어야 유효하고 공동상속인중 1인의 동의가 없거나 그 의사표시에 대리권의 흠결이 있다면 분할은 무효이다(대법원 1987.3.10. 선고 85므80 판결).

4) 상속재산의 분할은 공동상속인의 협의에 의하여 분할하는 것이지만 협의가 성립되지 않는 경우에는 법원에 그 분할을 청구하여 그 심판서 등본을 첨부하여 등기할 수 있다(민법 제1013조 제1항, 제269조).

5) 공동상속인의 주소가 상이하여 동일한 분할협의서(복사본이나 프린트 출력물 등)를 수통 작성하여 각각 날인하였더라도 결과적으로 공동상속인 전원이 분할협의에 참가하여 합의한 것으로 볼 수 있다면, 그 소유권이전등기신청을 수리하여도 무방하다(등기선례 200612-5, 2006. 12. 15. 부동산등기과-3672 질의회답).

(나) 간인 및 공증

협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우에 제공하는 첨부정보인 상속재산분할협의서가 여러 장일 때에는 공동상속인 전원이 간인을 하여야 한다(등기선례 제201807-1호, 2018. 07. 05. 부동산등기과-1489 질의회답). 한편 공동상속인 전원이 인감을 날인한 상속재산분할협의서와 인감증명서를 제공하는 대신 공증인의 공증을 받은 상속재산분할협의서를 첨부정보로서 제공할 수 있다. 상속재산분할협의서에 공증을 받을 때에는 상속인이 날인(또는 서명)을 하고 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 공증을 해당 서면 그 자체에 받아야 하며, 상속재산분할협의서가 여러 장인 경우에는 상속인 전원이 간인(또는 연결되는 서명)을 하고, 공증인 또한 각 장에 걸쳐 직인으로 간인을 하여야 한다(등기선례 제202001-1호, 2020. 1. 9. 부동산등기과-80 질의회답).

31) 법원행정처 부동산등기실무Ⅱ 246면

(다) 사본제출

협의분할에 의한 상속을 원인으로 한 소유권이전등기를 신청할 때에 등기소에 첨부서면으로서 제출한 상속재산분할협의서는 「부동산등기규칙」 제66조제1항에 따라 등기관이 등기를 마친 후에 신청인에게 돌려주어야 하는 서면에 해당하지 않는다. 다만, 신청인은 이 서면에 대하여 같은 규칙 제59조에 따라 원본 환부의 청구를 할 수 있으며, 이 경우에는 그 원본과 같다는 뜻을 적은 사본을 제출하여야 한다(부동산등기선례 제201912-2호, 2019. 12. 09. 부동산등기과-3012 질의회답).

(라) 상속재산협의분할서상 날인 및 서명에 대한 증명

① 인감증명제도가 없는 나라의 경우

분할상속인은 상속재산협의분할서상 날인 및 서명에 대한 증명을 하여야 하는데 외국인등록이나 국내거소신고를 하지 않아 인감증명법에 따른 인감증명을 발급받을 수 없고 또한 본국에 인감증명제도가 없는 외국인도 ① 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 ② 같은 뜻의 본국 공증인의 인증 또는 ③ 같은 뜻의 대한민국 공증인의 인증으로 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(같은 예규 제6조 제3항 단서, 제12조 제2항 본문). 대한민국 재외공관의 인증은 위 ③의 대한민국 공증인의 인증에 해당한다(등기선례 제202303-2호, 2023.03.20. 부동산등기과-865 질의회답). 위 공증의 경우 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

② 인감증명제도가 있는 나라의 경우

인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 상속재산분할협의서에는 인감을 날인하고 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제3항, 제12조제1항).³²⁾

(마) 대리인의 서명날인

32) 외국인이 인감증명을 제출하는 방법 136면 참조.

외국인의 상속재산분할협의에 관한 권한을 위임받은 대리인은 상속재산분할협의서에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제4항).

(2) 친권자가 미성년자를 대리하여 협의분할에 참가하는 경우

(가) 개 설

상속재산협의분할서를 작성하는데 있어서 친권자와 미성년자인 자 1인이 공동상속인인 경우(친권자가 당해 부동산에 관하여 권리를 취득하지 않는 경우를 포함한다)에는 민법 제921조 소정의 이해상반되는 행위에 해당하므로 법원에서 선임한 특별대리인이 하여야 한다(등기예규 제1088호).

민법 제921조는 “①법정대리인인 친권자와 그 자(子) 사이에 이해상반되는 행위를 함에는 친권자는 법원에 그 자의 특별대리인의 선임을 청구하여야 한다. ②법정대리인인 친권자가 그 친권에 따르는 수인의 자사이에 이해상반되는 행위를 함에는 법원에 그 자 일방의 특별대리인의 선임을 청구하여야 한다.” 고 하여 친권자와 그 자간 또는 수인의 자간의 이해상반행위에 관하여 규정하고 있다.

(나) 미성년자의 상속재산분할관련 등기선례

1) 공동상속인 중에 성년인 자와 미성년인 자가 있는 경우에는 “이해상반행위의 당사자는 쌍방이 모두 친권에 복종하는 미성년자일 경우이어야 하고, 성년이 되어 친권자의 친권에 복종하지 아니하는 자와 친권에 복종하는 미성년인 자 사이에 이해상반이 되는 경우가 있다고 하더라도 친권자는 미성년자를 위한 법정대리인으로서 그 고유의 권리를 행사할 수 있으므로 그러한 친권자의 법률행위는 위 조항의 이해상반행위에 해당한다 할 수 없다. 따라서, 공동상속인 중에 성년인 자와 미성년인 자가 있는 경우 피상속인과 이혼한 전처가 공동상속인의 친권자로서 미성년인 자를 위한 법정대리인으로서 특별대리인을 선임할 필요 없이 성년인 자와의 사이에 상속재산 협의분할을 할 수 있다(등기선례 7-14, 2003. 6. 3. 부등 3402-298).

2) 미성년자인 자 1인의 친권자가 민법 제1041조의 규정에 의하여 상속포기를 하고 그 미성년자를 위하여 상속재산분할협의를 하는 경우(등기예규 제1088호), 친권자와 미성년인 자 및 성년인 자가 공동재산상속인이 되어 성년인 자만이 상속하고 친권자와 미성

년인 자가 함께 상속포기하는 경우는 이해상반되는 행위에 해당하지 아니한다(부산지법 1988.1.19. 선고 87가합1469 판결).

3) 공동상속인 중에 미성년자 1인과 그 친권자인 모가 있는 경우 상속재산 협의분할을 함에 있어, 친권자인 모가 상속포기를 하지 아니한 이상 상속재산을 전혀 취득하지 아니하는 경우라 하더라도 재산협의분할행위 자체는 이해상반행위이므로 미성년자를 위한 특별대리인을 선임하여야 한다(등기선례3-31, 93. 3.31. 등기 제742호).

4) 특별대리인의 자격 : 상속재산 협의분할의 경우 특별대리인의 자격에는 제한이 없으나, 상속인들 중 1인이 미성년자의 특별대리인으로 선임된 경우에는 결국 미성년자와 특별대리인 사이에 이해가 상반되는 관계에 있으므로, 그러한 특별대리인이 미성년자를 대리한 상속재산 협의분할서를 첨부하여 협의분할에 의한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청할 수는 없을 것이다(등기선례6-19, 2000. 8. 21. 등기 3402-572 질의회답).

5) 상속재산 협의분할의 경우 특별대리인의 자격에는 제한이 없으나, 상속인들 중 1인이 미성년자의 특별대리인으로 선임된 경우에는 결국 미성년자와 특별대리인 사이에 이해가 상반되는 관계에 있으므로, 그러한 특별대리인이 미성년자를 대리한 상속재산 협의분할서를 첨부하여 협의분할에 의한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청할 수는 없을 것이다(등기선례 제6-19호, 2000. 8. 21. 등기 3402-572 질의회답).

6) 피상속인의 처와 그 친권에 복종하는 미성년자 및 다른 상속인을 포함한 수인의 상속인이 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우에는 그 처(친권자)가 상속포기를 하지 아니한 이상 상속재산을 전혀 취득하지 아니하는 경우라 하더라도 재산협의분할행위 자체는 이해상반행위이므로 그 처(친권자)는 미성년자인 자를 대리하여 다른 상속인과 분할의 협의를 할 수 없고 미성년자를 위한 특별대리인을 선임하여야 한다(등기선례 4-350, 1994. 9. 3. 등기 3402-1095 질의회답).

(3) 후견인이 미성년자를 대리하여 협의분할에 참가하는 경우

미성년자의 후견인이 미성년자를 대리하여 공동상속재산에 대하여 협의분할을 하는 행위는 민법 제950조 제1항 제3호의 "부동산 또는 중요한 재산에 관한 권리의 득실변경을 목적으로 하는 행위"에 해당한다. 그러므로 공동상속인이 아닌 미성년자의 후견인이 미성년자를 대리하여 상속재산의 분할협의를 하는 경우에는 후견감독인이 있으면 그의 동의를 받아야 한다(등기선례5-100, 1997. 8. 1. 등기 3402-596 질의회답).

그리고 후견인과 피후견인이 공동상속인이거나 동일한 후견인에 복종하는 수인의 피후견인이 공동상속인인 경우, 부재자와 부재자재산관리인이 공동상속인이거나 동일한 부재자재산관리인이 선임되어 있는 수인의 부재자가 공동상속인인 경우에도 민법 제921조를 유추 적용하여 특별대리인을 선임하여야 한다(등기예규 제1088호).

[사례] 후견감독인의 동의서(후견인이 미성년자를 대리하여 협의분할에 참가)

동 의 서 아래 후견감독인 박병팔은 20〇〇년 0 월 0 일 00:00 사건본인 박영철의 후견인인 조부 박철수의 서울 서초구 서초로100길 20 자택에서 다음 사항을 동의한다. 동 의 사 항 사건본인 박영철은 피상속인 박◇◇(20〇〇. 1. 12 사망, 최후주소 서울 서초구 서초로100길 20)의 상속인인바, 그 상속재산의 분할협의를 함에 있어서 후견인 박철수가 사건본인을 대리하여 일체의 행위를 함에 동의를 한다. 200 년 0 월 0 일 후견감독인 박 병 팔 (인) 주소 : 서울 서초구 서초로100길 20

(4) 외국인의 상속재산분할 관련 선례

1) 공동상속인 중 1인이 외국인으로 생사불명인 경우 : 공동상속인 중 1인인 갑녀가 피상속인의 사망 전에 외국인과 혼인하여 사망함으로 인하여 대습상속인이 된 그 부(夫)의 주소 등을 알 수 없을 경우라도 공동상속재산의 협의분할에는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 그가 외국국적자로 그 생사를 확인할 수 없고 실종선고도 받을 수 없다면, 나머지 공동상속인들만에 의한 협의분할에 의한 상속등기는 할 수 없다. 따라서, 그와 같은 경우에는 공동상속인 중 1인이 외국인과 혼인한 사유로 제적된 제적 또는 호적등본상에 등기부에 기재된 외국인을 대습상속인으로 하여 신분사항란에 등기부에 기재된 혼가

의 주소를 그의 주소지로 하고, 그 제적 또는 호적등본을 상속을 증명하는 서면과 주소를 증명하는 서면으로 하여 공동상속등기를 신청할 수밖에 없을 것이다. 다만 외국인인 갑녀의 부(夫)가 갑녀의 사망 이후 피상속인이 사망하기 전에 재혼한 경우에는 피상속인과의 인척관계가 소멸되므로, 이러한 사실을 소명하는 서면을 첨부한 경우에는 그를 제외한 상속인들이 공동으로 상속재산의 협의분할을 하거나 공동상속등기를 신청할 수 있을 것이다(등기선례 6-203호, 1999. 4. 21. 등기 3402-433 질의회답).

2) 미국 국적을 취득한 미성년자의 국내 부동산에 대한 상속재산협의분할 절차 : 미국 법은 능력에 관하여 행위지법을 적용하도록 하고 있으므로, 미국인이 우리나라에서 법률 행위를 하는 경우에는 우리나라의涉外사법 제6조, 제4조의 규정에 의하여 그의 능력에 관하여는 우리의 법이 적용되는 것이며, 또한涉外사법 제22조의 규정상 친권에 관하여는 부(부가 없을 때는 모)의 본국법이 적용되므로 그 미국인이 20세 미만으로 부는 사망하였고 모가 내국인이라면 모의 본국법인 우리나라 법에 의한 친권자인 모가 법정대리권을 행사하게 된다. 따라서, 미국국적인 20세 미만의 아들이 우리나라에서 그의 법정대리인인 모(내국인임)와의 사이에 상속재산의 협의분할을 하고자 하는 경우에 그 모는 민법 제921조, 가사소송법 제2조 제1항의 규정에 따라 가정법원에 특별대리인선임심판을 청구할 수 있다(등기선례 3-401호, 91. 6. 8. 등기 제1177호).

3) 상속인 중 외국국적을 취득한 자가 자신의 상속 부동산에 관한 지분을 포기하는 내용으로 상속재산분할 협의가 이루어진 경우, 그에 따른 상속등기를 신청함에 있어서는 상속관계를 증명하는 서면(호적 및 제적등본), 상속재산분할협의서, 위 협의서 중 외국국적 취득자의 서명이 본인의 것임에 틀림이 없다는 취지의 당해 외국 공관의 증명서 또는 이에 관한 공정증서를 제출하여야 하며, 외국국적 취득자의 제적등본은 본적지의 시·구·읍·면에서 발급받을 수 있을 것이다(등기선례 제3-461호, 91.1.28. 등기 제214호).

4) 일본에 귀화함으로써 대한민국의 국적을 상실한 자도 상속인의 결격사유(민법 제1004조)가 없는 한 재산상속권이 있으며, 그 상속등기를 신청하는 경우에는 등기신청서에 상속을 증명하는 서면과 주소를 증명하는 서면 외에 외국인토지법의 규정에 의한 허가증 또는 신고필증을 첨부하여야 하나, 상속재산의 협의분할에 의하여 일본국적취득자가 상속을 받지 않기로 한 경우에는 위의 허가증 또는 신고필증을 첨부할 필요는 없고, 다만 일본국이 발행한 일본국적취득자의 인감증명과 그 번역문을 분할협의서에 첨부하여 등기신청을 하여야 한다(등기선례 제2-272호, 89.10.19 등기 제1970호).

다. 외국인이 입국하지 않고 상속재산분할협의를 하는 경우

(1) 상속재산분할협의 대리위임장

여기서 “상속재산분할협의 대리위임장”이란 외국시민권을 취득한 자가 한국에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 상속재산에 대하여 분할협의의 권한을 위임하고 그에 따른 소유권이전등기신청 행위를 할 경우에 그 첨부서면으로 등기소에 제출하여야 하는 서류를 말한다(등기예규 제1778호제6조).

인감증명제도가 없는 외국인의 상속재산분할협의 대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 서명을 하고, 공증 등을 받아야 하며, 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 상속재산분할협의 대리위임장에는 인감을 날인하고 그 나라 관공서가 발행한 인감증명 등을 첨부하여야 한다.

(2) 상속재산분할협의 권한의 위임

(가) 개 설

상속인인 외국인이 상속재산분할협의를 관한 권한을 대리인에게 수여하는 경우에는 분할의 대상이 되는 부동산과 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 상속재산분할협의 위임장을 등기소에 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제1항).

협의를 의하여 상속재산을 분할하는 경우 그 상속인중에 외국에 거주하고 있는 상속인이 있는 때에는 그 외국인을 포함한 공동상속인 전원이 협의에 참가하여야 하는데 직접 분할협의에 참가할 수 없다면 이러한 분할협의를 대리인에게 위임하여 할 수 있는 바, 이 경우 그 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의에 관한 대리인으로 선임하여도 무방하다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례 변경). 종전의 등기선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없어서 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협의를 해야만 했다.³³⁾

위임장의 양식은 특별히 규정된 바 없으나 분할대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재하여야 한다. 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(분할협의권한 일체를 수여한다는 등)가 기재 되어야 한다(분할협의 대리위임장 422면 참조).

33) 위임도 할 수 없는 경우에는 협의서를 외국으로 송부하여 작성할 수도 있다(486면 참조).

(나) 상속재산분할협의 대리위임장의 인감증명 등의 제출

(1) 인감증명제도가 없는 외국인의 상속재산분할협의 대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 서명을 하고, 그 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제6조제3항). 위 공증의 경우 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

(2) 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 상속재산분할협의 대리위임장에는 인감을 날인하고 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제3항, 제12조제1항).

(3) 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유를 붙여야 하고(979면 참조), 위 서류 등이 외국어로 작성된 경우에는 그 번역문도 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제4조제1항).

(다) 상속재산분할협의 권한을 위임하는 경우

1) 개 설

상속재산의 분할협의는 대리인에게 위임하여 할 수 있으며, 이 경우 본인이 미성년자 등 행위능력제한자가 아닌 한 그 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의에 관한 대리인으로 선임할 수 있다(등기예규 제1835호제18조제1항). 위의 경우 상속재산분할협의 위임장, 본인의 인감증명서, 대리인의 자격으로 작성한 상속재산분할협의서 및 대리인의 인감증명서를 첨부서면으로 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제18조제2항).

2) 재외국민이나 외국인의 상속재산분할협의에 관한 권한의 위임

재외국민이나 외국인의 상속재산분할협의에 관한 권한의 위임에 관하여는 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규 제6조에 의한다(등기예규 제1835호제18조제3항).

가) 상속인인 재외국민이나 외국인이 상속재산분할협의에 관한 권한을 대리인에게 수

여하는 경우에는 분할의 대상이 되는 부동산과 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 상속재산분할협의 위임장을 등기소에 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제1항).

2) 상속재산분할협의 권한을 수여받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하고 대리인의 자격으로 작성한 상속재산분할협의서를 등기소에 원인증서로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제2항).

3) 제1항의 상속재산분할협의 위임장에는 상속인 본인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 이 경우 인감증명을 제출하여야 하는 자가 재외국민인 경우에는 본예규 제9조(1002면 참조)를, 외국인인 경우에는 제12조(1003면 참조)를 준용한다(등기예규 제1778호제6조제3항).

4) 제2항의 상속재산분할협의서에는 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제2항).

라. 협의분할에 의한 상속으로 인한 소유권이전등기절차

(1) 개 설

협의분할에 의한 상속으로 인한 소유권이전등기의 경우 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

“협의분할에 의한 상속으로 인한 소유권이전등기”란 피상속인이 사망한 경우에 피상속인의 부동산을 상속인 전원의 상속재산분할협의서에 의하여 각 상속인 앞으로 이전하는 것으로 등기신청은 상속인이 단독으로 신청한다.

상속재산분할협의를 의하여 상속등기를 신청하는 경우에는 그 분할협의를 의하여 재산을 상속받은 상속인만이 법무사 등 대리인에게 위임하여 상속등기를 신청할 수 있고, 그 상속인이 외국인인 경우에도 직접 법무사 등 대리인에게 등기신청을 위임할 수 있으며, 반드시 국내에 주소를 둔 사람을 수임인으로 선임하여 그 자로 하여금 법무사 등에게 등기신청을 위임하도록 하여야 하는 것은 아니다(등기선례 7-182, 2004. 3. 15. 부등3402-121 질의회답).

(2) 상속·유증의 경우 관할 등기소

상속·유증의 경우 관할이 아닌 등기소에도 그 등기를 신청할 수 있다(335면 참조)

(3) 신청정보의 제공

이에 관하여는 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루었다.

(4) 첨부정보의 제공

(가) 개 설

협의분할에 인한 재산상속등기를 신청하는 경우에 있어서도 그 외국인을 포함한 공동 상속인 전원이 분할의 협의에 참가하여야 하고, 이때에는 등기신청서 또는 상속재산의 분할협의서등에 한 외국인의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하는 그의 본국관공서의 증명 또는 공증인의 공증을 받아 제출하여야 할 것이다(등기선례 제1-325호, 1983. 6. 24 등기 제235호). 첨부정보의 제공에 관하여는 여기서는 공통적인 서류에 관하여만 설명하기로 하고 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(나) 상속재산의 분할을 증명하는 서면

1) 상속재산에 관하여 협의분할을 하였을 경우에는 상속을 증명하는 서면으로 다음 각 호의 요건을 갖춘 상속재산분할협의서 및 상속인의 인감증명을 추가로 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제17조제1항).

1. 상속인 전원이 참여하여 작성하였을 것
2. 상속인 전원의 인감을 날인하였을 것
3. 분할협의서가 여러 장인 경우 공동상속인 전원의 간인이 있을 것. 다만, 동일한 분할 협의서(복사본이나 프린트 출력물)를 수통 작성하여 각각 날인한 경우에는 날인한 상속인의 간인이 있을 것

2) 상속재산분할협의서가 공증인이 직접 작성한 공정증서이거나 상속인이 날인(또는 서명)을 하였다는 뜻의 공증인의 인증을 받은 경우에는 인감증명을 별도로 첨부할 필요가 없다(등기예규 제1835호제17조제2항).

3) 재외국민과 외국인의 제1항 제2호의 인감 날인과 인감증명의 제출에 관하여는 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규 제9조, 제12조에 의한다(등기예규 제1835호제17조제3항). 999면 참조

4) 상속재산 분할 협의 시 미성년자, 피성년후견인 등 상속인의 이익을 보호하기 위해 특별대리인을 선임한 경우 그 선임을 증명하는 서면과 분할협의서에 날인한 그 특별대리인의 인감증명서를 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제17조제4항).

5) 상속재산에 대해서 상속인들 간의 합의가 이루어지지 않거나 법적 권리가 침해된 경우 상속재산 조정분할 또는 상속재산 심판분할에 따라 상속등기를 신청하는 경우 상속재산분할심판서를 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제17조제5항).

(다) 인감증명의 제출

① 개 설

인감증명을 제출하여야 하는 자가 외국인인 경우에는 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).

② 인감증명의 날인제도가 없는 외국인

외국인등록이나 국내거소신고를 하지 않아 인감증명법에 따른 인감증명을 발급받을 수 없고 또한 본국에 인감증명제도가 없는 외국인은 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다. 이 경우 공증은 서명해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제2항).

한편 국내 거주하는 외국인의 경우 인감증명제도가 있는 나라와 없는 나라의 관계없이 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 후술하는 본인서명사실확인서를 발급받아 제출할 수도 있다.

④ 본인서명사실 확인 등(인감증명서 대응)

이에 관한 설명은 제3관 외국인의 부동산처분에서와 같다(138면 참조).

⑤ 인감증명을 제출할 필요가 없는 경우

부동산등기규칙에서 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우 상속인 전원의 인감증명을 제출하여야 하나, 그 증명서면이 공정증서인 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다고 규정하고 있는바(부동산등기규칙 제60조 제4항), 이때 인감증명을 제출할 필요가 없는 증명서면을 공정증서로만 제한하는 취지는 아니라 할 것이므로, 등기신청인을 포함한 공동상속인 전원이 상속재산에 대한 분할의 협의를 하여 의사 합치가 있었음을 명확히 하고 있는 서면을 공증인으로부터 인증을 받은 경우에는 인감증명서를 별도로 첨부할 필요가 없다(등기선례 제201611-1호, 2016. 11. 11. 부동산등기과-2439 질의회답).

(라) 주소를 증명하는 서면

① 개 설

상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 신청인의 주소를 증명하는 서면으로 주민등록등(초)본을 제출하여야 하고, 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 때에는 상속재산분할협의서에 날인한 상속인 전원의 인감증명을 제출하여야 하지만, 재산상속을 받지 않는 나머지 상속인들(상속포기 자)의 주소를 증명하는 서면은 제출할 필요가 없다(등기선례 제7-76호, 2003. 4. 30. 부등 3402-244 질의회답).

② 외국인의 주소를 증명하는 서면(등기예규 제1778호제13조)

1) 외국인은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다.

1. 출입국관리법에 따라 외국인등록을 한 경우에는 외국인등록 사실증명
2. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 한 외국국적동포의 경우에는 국내거소신고 사실증명
3. 본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보
4. 본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로써 이를 갈음할 수 있다.

가. 주소가 기재되어 있는 신분증의 원본과 원본과 동일하다는 뜻을 기재한 사본을 함께 등기소에 제출하여 사본이 원본과 동일함을 확인받고 원본을 환부받는 방법. 이 경우 등기관은 사본에 원본 환부의 뜻을 적고 기명날인하여야 한다.

나. 주소가 기재되어 있는 신분증의 사본에 원본과 동일함을 확인하였다는 본국 또는 대한민국 공증이나 본국 관공서의 증명을 받고 이를 제출하는 방법

다. 본국의 공공기관 등에서 발행한 증명서 기타 신뢰할 만한 자료를 제출하는 방법(예: 주한미군에서 발행한 거주사실증명서, 러시아의 주택협동조합에서 발행한 주소증명서)

2) 외국인이 본국을 떠나 대한민국이 아닌 제3국에 체류하는 경우에 체류국에 주소증명제도가 있다면 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보를 제공할 수 있고(예: 스페인에 체류하는 독일인이 스페인 법령에 따라 주민등록을 하였다면 스페인 정부가 발행하는 주민등록정보를 제공), 체류국에 주소증명제도가 없다면 체류국의 공증인이 주소를 공증한 서면을 제공할 수 있다. 다만, 주소를 공증한 서면을 제공하는 경우에는 해당 국가에서의 체류자격을 증명하는 정보(예: 영주권확인증명, 장기체류 비자증명)를 함께 제공하여야 한다.

(마) 동일인 증명서

상속을 증명하는 서면과 상속재산분할협의서 및 인감증명서 상의 상속인의 표시만으로 각 서면상의 상속인이 동일인임을 알 수 없는 경우에는 동일인임을 증명하는 서면을 제출하여야 하는바, 그 동일인임을 증명하는 서면으로서 주민등록등·초본을 제출할 수도 있다. 또한 상속재산분할협의서에 기재한 상속인의 주소와 인감증명서의 주소가 부합하지 않는 경우에도 동일인임을 증명하는 서면을 제출하여야 한다(등기선례 제7-76호).

외국인의 경우 주소증명 또는 거주사실증명, 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 변경 전의 성명과 변경 후의 성명이 동일인이라는 증명은 본국(국적취득국) 관공서에서 발행받아야 하므로, 위 증명을 대한민국 재외공관에서 발행받은 경우에는 이를 첨부하여 등기신청을 할 수 없다(등기선례 5-107, 1996. 12. 11. 등기 3402-950 질의회답).

(바) 외국인등록사실증명

외국인이 등기권리자로서 등기를 신청하기 위하여는 부동산등기용등록번호와 주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하는바, 외국인인 상속인이 그의 체류지를 관할하는 출입국관리사무소장 또는 출장소장에게 외국인등록을 한 경우에는 출입국관리사무소장·출장소장 또는 시·군·구의 장이 발급한 외국인등록사실증명을 부동산등기용등록번호 및 주소에 관한 증명으로 제출할 수 있다(등기선례 7-182, 출입국관리법 제88조의2).

국내거소신고를 한 외국국적동포의 경우에는 국내거소신고번호(66면 참조)로 이에 갈

음할 수 있다.

(사) 외국인등의 부동산등기용등록번호

외국인의 경우 소유권이전등기·저당권설정등기 등과 같이 새로운 등기원인에 의하여 어떤 사항을 등기부에 새로이 기입하는 이른바 '기입등기'를 신청하는 경우에는 부동산등기용 등록번호를 부여받아야 한다(구체적설명은 92면 참조).

(아) 외국 사문서의 공증

① 공증용어의 정의

이에 관한 설명은 제3관 외국인의 부동산처분에서와 같다(142면 참조).

② 공증을 받는 방법

상속재산 협의분할시 상속인들 중 외국인이 포함되어 있고 그 외국인이 상속재산 협의 분할서에 서명을 하여 협의분할에 의한 상속등기를 신청할 경우에는 그 서명에 관하여 본인이 직접 작성하였다는 취지의 본국 관공서의 증명이나 이에 관한 공증인의 공증을 받아 제출하여야 하는바, 이 증명이나 공증은 상속재산협의분할서와 별도로 서명에 대한 증명이나 공증을 받아야 하는 것이 아니라 서명을 한 상속재산협의분할서 자체에 증명이나 공증을 받아야 한다(등기선례 제201304-1호).

사서증서 작성 시에는 도장을 찍거나 본인이 서명을 하여야 하는데 도장의 경우는 인감 증명서상의 도장을 확인함으로써 증서의 원본임을 확인 할 수 있으나, 서명의 경우에는 본인의 의사에 따라 작성되었는지 확인이 불가능함으로써 이를 공증(인증) 받는 것이다. 따라서 공증받을 서류 서명란을 제외한 모든 내용을 정확하게 작성하고 서명은 하지 말아야 한다. 서명은 반드시 공증인(또는 대사관 공증영사) 앞에서 하여야 한다. 공증받을 서류에 관련된 모든 서류들을 같이 가지고 가야하고, 본인과 공증인(또는 영사)의 공증 서명이 필요한 페이지를 표시해서 간다. 서류상 증인이 필요한 경우 증인과 함께 간다. 공증은 본인이 작성한 서류를 공증인(또는 영사)앞에서 본인이 서명한 것을 공증 받는 것이므로 공증인(또는 영사)은 본인이 진술한 내용이나 첨부된 서류의 내용이 사실임을 확인해주는 것이 아니다. 단지 진술서에 본인이 서명을 했음을 확인하는 것이다.

(자) 번역문

번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인 증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

(차) 아포스티유

상속재산 협의분할서 작성 시 외국인등록이나 국내거소신고를 하지 않아 인감증명법에 따른 인감증명을 발급받을 수 없고 또한 본국에 인감증명제도가 없는 외국인은 ① 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 ② 같은 뜻의 본국 공증인의 인증 또는 ③ 같은 뜻의 대한민국 공증인의 인증으로 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호 제6조 제3항 단서, 제12조 제2항 본문). 대한민국 재외공관의 인증은 위 ③의 대한민국 공증인의 인증에 해당한다.

아포스티유(Apostille) 확인은 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약에 따라 첨부정보가 외국에서 발행된 공문서(외국 공증인이 공증한 문서를 포함)인 경우에 재외공관 공증법 제30조 제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인을 갈음하는 것이므로(등기예규 제1778호 제3조제1항), 본국 관공서의 증명(위 ①)이나 본국 공증인의 인증(위 ②)으로 인감증명을 갈음한 경우 그 증명이나 인증은 아포스티유 확인 대상이라 할 것이나, 대한민국 재외공관의 인증과 같이 대한민국 공증인의 인증(위 ③)으로 인감증명을 갈음하는 경우 그 인증은 외국에서 발행된 공문서가 아니므로 아포스티유 확인의 대상이 아니다. 따라서 미국 시민권자가 상속재산분할협의 위임장을 작성하고 그 위임장이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 미국 주로스앤젤레스 대한민국 총영사관의 인증을 받은 경우 등기관은 그 인증에 아포스티유 확인이 없음을 이유로 등기신청을 각하할 수는 없다(부동산등기선례 제202303-2호, 2023. 03. 20. 부동산등기과-865 질의회답).

마. 협의분할로 인한 소유권이전등기신청서 사례

[사례] 소유권이전등기(공동상속인 중 인감증명제도가 없는 미국인이 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 위임하여 상속으로 인한 협의분할 후 상속재산을 외국인 단독소유로 등기하는 경우)

협의분할에 의한 상속 소유권이전등기신청					
접 수	년 월 일		처리인	등기관확인	각종통지
	제 호				
부동산의 표시					
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상					
등기원인과 그 연월일		20 년 0월 0일 협의분할에 의한 상속			
등 기 의 목 적		소유권 이전			
이 전 할 지 분					
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	상속분	지 분 (개인별)
피상속인	망)박 철 수		서울특별시 서초구 서초대로 12길 3		
등기권리자	박 영 철 (미국명 : 제이슨 박) 위 대리인 박 경 철	00000-000000 00000-000000	로스앤젤리스 ○○○ 미합중국 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5		

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금	0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금	0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액			금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원	
		농어촌특별세 금 00,000 원	
세 액 합 계		금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료		금 00,000 원	
		납부번호 :	
		일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면			
1. 가족관계증명서 1통 1. 기본증명서 1통 1. 친양자입양관계증명서 1통 1. 제적등본 1통 1. 인감증명 1통 1. 상속재산분할협의서 1통 1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통 1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통		1. 토지·건축물대장등본 각 1통 1. 국민주택채권매입필증 1통 1. 상속재산협의분할 위임장 1통 1. 주소를 증명하는 서면 각 1통 1. 위임장 1통 1. 동일인증명서 1통 <기 타>	
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:) ㉠ (전 화:) ㉠ (전 화: 555-3456)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		서울특별시 서초구 서초대로 45길 6	
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 공동상속인 중 인감증명제도가 없는 외국인이 있는 경우이고, 협의분할에 의하여 상속재산을 외국인 단독소유로 하는 경우이고, 입국하지 않고 공동상속인인 형제에게 대리 위임하여 분할 후 본인 앞으로 이전등기를 하는 경우이다.

※ 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다(구체적설명은 305면 참조).

○ 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

○ 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조

○ 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조

○ 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).

○ 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).

○ 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

○ 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.

○ 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

○ 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와

토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소

를 기재한다.

- 등기권리자란 : 협의분할에 의하여 상속을 받는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 이전받는 각자의 지분을 지분란에 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 상속으로 인한 협의분할 위임장 : 구체적설명은 406면 참조
- 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 412면 참조
- 외국인의 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 355면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 구체적설명은 399면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인 346면, 상속인 350면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만

그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

[등기선례] 법정상속분에 따른 상속등기 또는 협의분할에 의한 상속등기 후에 새로이 협의분할을 하여 소유권경정등기를 신청하는 경우에는 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하는 재산가액은 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 보게 되므로(지방세법 제7조 제13항) 초과분에 대하여 새로이 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 연대납세의무자인 법정상속인 중 1인 이상이 취득세를 납부하고 그에 따른 상속등기를 마치지 않은 상태에서는 상속재산의 (재)협의분할에 따라 상속권자가 변경된다고 하더라도 새로운 취득세 납부의무가 발생하는 것은 아니므로 종전에 납부한 취득세영수필확인서를 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201709-1호, 2017. 9. 7. 부동산등기과-2183 질의회답).

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 대리위임장(외국인이 입국하지 않고 대리인을 통하여 상속으로 인한 협의분할을 하는 경우 - 거주국 공증인이 공증한 경우)

Letter of Attorney for Discretionary Split due to Succession

1. Name of Authorizer : Park Young Cheol in Korean name ()
Jason Park in American name

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. : 456-789-123

Contact :

Above named Park Young Cheol, an inheritor to Park Hak Soo who is the inheritee and died January 12, 2012 when residing at 123, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, hereby declares and authorizes the following Attorney to act any action in relation to discretionary split on behalf of the Authorizer.

1. Attorney : Kim Min Ho (SSN :)

Address : 569-7 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Telephone :

Relation to Authorizer : Cousin of Authorizer's father

2. The real estate

1. 123-5 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Land 350m²

2. 123-5 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

A single-story residential house with cement/brick walls and a slab roof

98m²

3. Action to be authorized

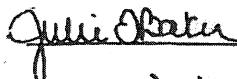
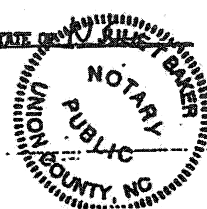
Authorizer agrees that the Attorney, Kim Min Ho, shall on behalf of the Authorizer

- 1) To get certificates of seal which should be affixed to the relevant documents for said discretionary split
- 2) To seal on the relevant documents for said discretionary split
- 3) To register the inherited properties out of split process
- 4) All other actions in relation to above discretionary split

The Authorizer puts its signature and certifies above facts to be true and correct by the authentication of a Notary Public from the Government of Los Angeles, USA.

Above Authorizer : Park Young Cheol in Korean name
Jason Park in American
_____, 20__

swore an oath and put its signatory in front of me, _____, on the date of January 4, 20__.

 NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF CALIFORNIA
PRINTED NAME: Julie T Baker
MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov 18, 2013


※ 이 위임장은 인감증명 제도가 없는 외국인이 대리인을 통하여 협의분할을 하는 경우이고, 본국 공증인이 공증한 경우임. 설명은 후술 번역문 말미 참조.

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98m²

이 상

3. 위임하는 법률행위

상속재산의 분할협의를 함에 있어서 수임인인 박경철이 위임인을 대리하여 다음의 행위를 함에 동의를 한다.

다 음

- 1) 상속으로 인한 협의분할의 첨부서면인 인감증명을 발급받는 행위
- 2) 상속으로 인한 협의분할서의 날인행위
- 3) 분할받은 상속재산의 등기신청행위
- 4) 기타 위 상속으로 인한 협의분할의 일체의 행위

- 이 상 -

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

위 위임인 한국명 : 박 영 철

미국명 : 제이슨 박 서명

200 . . .

20 년 1월 4일 나의 ○○○○면전에서 선서하고 서명하다.

로스앤젤리스 주 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

번역인 : 이 창 동

주 소 :

※ 이 신청서는 공동상속인 중 인감증명제도가 없는 외국인이 있는 경우이고, 입국하지 않고 공동상속인인 형제에게 대리 위임하여 분할 후 본인 앞으로 이전등기를 하는 경우이다.

- ※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명제도가 없는 나라의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).
- ※ 상속재산분할협의를 의하여 상속등기를 신청하는 경우에는 그 분할협의를 의하여 재산을 상속받은 상속인만이 법무사 등 대리인에게 위임하여 상속등기를 신청할 수 있고, 그 상속인이 외국인인 경우에도 직접 법무사 등 대리인에게 등기신청을 위임할 수 있으며, 반드시 국내에 주소를 둔 사람을 수임인으로 선임하여 그 자로 하여금 법무사 등에게 등기신청을 위임하도록 하여야 하는 것은 아니다(등기선례 7-182, 2004. 3. 15. 부등 3402-121 질의회답).
- ※ 협의에 의하여 상속재산을 분할하는 경우 그 상속인중에 외국에 거주하고 있는 상속인이 있는 때에는 그 외국인을 포함한 공동상속인 전원이 협의에 참가하여야 하는데 직접 분할협의를 참가할 수 없다면 이러한 분할협의를 대리인에게 위임하여 할 수 있는 바, 이 경우 그 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의를 관한 대리인으로 선임하여도 무방하다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경). 종전의 등기선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없어서 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협의를 해야만 했다.
- ※ 상속인인 내국인이 상속재산분할협의를 관한 권한을 대리인에게 수여하는 경우에는 상속재산분할협의 위임장이 공정증서이거나 당사자가 서명 또는 날인하였다는 뜻의 공증인 인증을 받은 서면인 경우에는 인감증명법에 따라 신고한 인감을 날인하거나 그 인감증명을 첨부할 필요가 없다(등기선례 제202012-1호, 2020. 12. 28. 부동산등기과-3522 질의회답).
- ※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 406면 참조.
- ※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 219면 참조
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 상속재산분할협의서(상속재산을 외국인 단독소유로 하는 경우/입국하지 않고
위임에 의한 경우)

상속재산분할협의서

20 년 0월 0일 10:00 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 박철수의 사망으로
말미암아 상속이 개시된바, 공동상속인 이수미, 박영철(미국명 : 제이슨 박), 박경철
등은 상속재산의 분할에 관하여 다음과 같이 합의한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

이 상

위 부동산을 상속인 박영철(미국명 : 제이슨 박)의 소유로 한다.

위 협의가 성립되었음을 증명하기 위하여 본 증서 3통을 작성하고 각자 기명날인
하여 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

공동상속인 이 수 미(00000-00000000)
서울특별시 서초구 서초대로 12길 3
공동상속인 박 영 철(00000-00000000)
로스앤젤리스 ○○○ 미합중국
위 대리인 박 경 철(00000-00000000)
서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

공동상속인 박 경 철(00000-0000000)

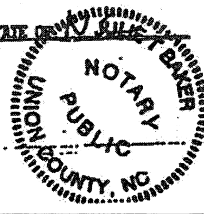
서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

※ 이 사례는 외국인이 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 위임한 경우이고, 상속재산을 외국인 단독소유로 하는 경우의 분할협의서이다.

- ※ 상속재산분할협의서에는 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제4항).
- ※ 공동상속인은 언제든지 그 협의에 의하여 상속재산을 분할할 수 있으며(민법 제1013조), 공동상속인 전원이 참가하여 그중 1인만이 상속재산 전부를 받고 나머지 상속인들은 상속재산을 받지 않기로 하는 상속재산의 협의분할을 할 수도 있고(등기선례 2-267, 89. 7. 7 등기 제1319호), 각자의 구체적 상속분에 따르지 않는 분할을 할 수도 있으며, 또한 상속재산 전체를 일괄하여 분할할 필요는 없고 상속재산 중 일부만 먼저 분할하고 나머지를 다시 협의하여 분할할 수도 있다.³⁵⁾
- ※ 협의에 의한 상속재산의 분할은 공동상속인 전원의 동의가 있어야 유효하고 공동상속인중 1인의 동의가 없거나 그 의사표시에 대리권의 흠결이 있다면 분할은 무효이다(대법원 1987.3.10. 선고 85므80 판결).
- ※ 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우에 제공하는 첨부정보인 상속재산분할협의서가 여러 장일 때에는 공동상속인 전원이 간인을 하여야 하는바, 상속재산분할협의서 끝부분에 공동상속인 전원이 기명날인(또는 서명)을 함에 있어 지면의 부족으로 첫 장에 일부 상속인만이 기명날인을 하고 나머지 상속인은 다음 장에 기명날인을 하여 위 협의서가 두 장이 된 경우에도 다르지 아니하다(부동산등기선례 제201807-1호, 2018. 07. 05. 부동산등기과-1489 질의회답).
- ※ 상속재산 협의분할방법 : 구체적설명은 399면 참조

35) 법원행정처 부동산등기실무Ⅱ 246면

[사례] 거주사실증명서(본국공증서면)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름(Name of Korean) :	
미국이름(Name of English) :	
생년월일(Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별(Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호(Passport #) : 087897456	시민권 번호(Citizenship #) : 1469874
현주소(Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도(Usage of This Document) : Applicant's Signature(본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일 나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. I ○○○ A NOTARY PUBLIC DO HEREBY CERTIFY THAT ON THE DAY OF ○○○ PERSONALIY APPEARED BEFORE ME ○○○ WHO BEING BY ME FIRST DULY SWORN, DECLARED THAT HE(SHE) IS THE PERSON WHO SIGNED THE FOREGOING STATEMENT AND THAT THE STATEMENTS ARE TRUE AND CORRECT. <i>Julie Baker</i> NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF NORTH CAROLINA PRINTED NAME: <i>Julie T Baker</i> MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov 18, 2013 	

※ 이 증명서는 미국인의 주소를 증명하는 서면이고 본국공증인이 공증하였다. 설명은 다음의 번역문 말미 참조

[사례] 거주사실증명서(전 양식의 번역문)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 1469874
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) : Applicant's Signature(본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일 나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. 나는 공증인 ○○○입니다. 20 년 9월 19일 개인적으로 내 앞에 출석한 ○○○이 정식으로 선서하면서 그(그녀)가 전술한 진술에 서명한 사람이고, 그 진술이 정확하다는 것을 선언하였음을 여기서 증명함. 공증인 이름 : _____ 위임장 번호 : _____ 위임 만료일 : _____ 연 락 처 : _____ 주 소 : _____ 공증인의 서명 : _____	

※ 주소를 증명하는 서면 : 주소를 증명하는 서면으로는 ①외국인등록 사실증명, ②국내

거소신고 사실증명, ③본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보, ④본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면 등을 제출하여 이를 증명하여야 한다(구체적설명은 411면 참조).

※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의 회답).

※ 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 92면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조

※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 공증의 경우)

Certificate of Identity

Name (in Korean) : Park Young Cheol

American name : Jason Park

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. :

SSN :

Date of U.S. Citizenship : May 26, 20__

Authorizer signed this letter to certify above matters with authentication by the Notary Public of the Government of Los Angeles

_____, 20__

Name (in Korean) : 박 ○ ○

American name : Jason Park

Michael, a Notary Public of City of Los Angeles, certifies that _____ himself appeared in front of me on February 15, 20__ and signed under the name of this Certificate.

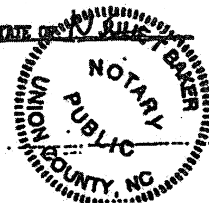
Julie Baker

NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF CALIFORNIA

PRINTED NAME: Julie T Baker

MY COMMISSION EXPIRES:

My Commission Expires Nov. 18, 2013



※ 이 사례는 미국인의 본국 공증인이 공증한 동일인증명서이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명(한글) : 박 ○ ○

미국명(영문) : 제이슨 박

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.

여권번호 :

시민권번호 :

미국적 취득일 : 20 . 5. 26

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

20 . . .

미국명 : 제이슨 박 서명

한국명 : 박 ○ ○

로스앤젤레스시 공증인 마이컬은 20○. 2. 15. ○○○가 직접 본인 앞에 출두하여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스앤젤레스 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

연락처 :

번역인 : 이 창 동 주소 :

※ 동일인 증명 : 구체적설명은 412면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조

[사례] 외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서

[별지 제7호서식] <개정 2022. 12. 27.>

외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서
Certificate of Foreign Registration Number
for Real Estate Registration

성명(Full Name)	변경 전 성명(Previous Full Name)
생년월일(Date of Birth)	변경 전 생년월일(Previous Date of Birth)
국적(Nationality)	변경 전 국적(Previous Nationality)
성별(Sex)	변경 전 성별(Previous Sex)
국내 체류지(Address in Korea)	

부동산등기용 등록번호(Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

이전의 부동산등기용 등록번호(Expired Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

「부동산등기법」 제49조 및 「법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정」 제14조 또는 제15조에 따라 위와 같이 증명합니다.

I certify as true the above facts in accordance with Article 49 of 「Registration of Real Estate Act」 and Article 14 or 15 of 「Regulations on Procedures for Assigning Registration Numbers for Registration of Real Estates Of Unincorporated Associations or Foundations and of Foreigners」.

년(year) 월(month) 일(day)

○○출입국·외국인청(사무소·출장소)장
Chief of ○○Immigration Office(Branch Office)

직인

주 의 (Note)	담당자 확인 서명 또는 날인이 없으면 무효입니다. This document is invalid in the absence of official confirmation signature or seal.
	담당자 확인 (Official Confirmation) (서명 또는 날인) (Signature or Seal)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²]

※ 외국인의 부동산등기용등록번호 : 외국인의 경우 부동산의 소유권의 보존 및 이전 등의 경우 부동산등기용등록번호를 부여받아야 한다.

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속
등 기 의 목 적	소유권 이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
신청인 박영철(미국명 : 제이슨 박) 로스앤젤리스 ○○○ 미합중국 위 대리인 박 경 철 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 34길5	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 소유권이전등기(공동상속인 중 인감증명제도가 없는 외국인이 입국하지 않고 대리인(친인척인 당숙)을 통하여 상속으로 인한 분할협의서 작성만을 한 경우)

협의분할에 의한 상속 소유권이전등기신청					
접 수	년 월 일		처리인	등기관확인	각종통지
	제 호				
부동산의 표시					
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상					
등기원인과 그 연월일		20 년 0월 0일 협의분할에 의한 상속			
등 기 의 목 적		소유권 이전			
이 전 할 지 분					
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	상속분	지 분 (개인별)
피상 속인	망)박 철 수		서울특별시 서초구 서초 대로 12길 3		
등 기 권 리 자	이 수 미	00000-000000	서울특별시 서초구 서초 대로 12길 3		

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 주 택	금 000 원	금 00,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면		
1. 가족관계증명서 1통	1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	
1. 기본증명서 1통	1. 토지·건축물대장등본 각 1통	
1. 친양자입양관계증명서 1통	1. 국민주택채권매입필증 1통	
1. 제적등본 1통	1. 상속재산협의분할 위임장 1통	
1. 인감증명 1통	1. 피상속인및상속인주소증명서면 각1통	
1. 상속재산분할협의서 1통	1. 위임장 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통		
20 년 월 일		
위 신청인		㉠ (전 화:)
		㉠ (전 화:)
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 공동상속인 중 인감증명제도가 없는 외국인 1인이 있는 경우 입국하지 않고 대리인(친인척인 당숙)을 통하여 분할협의서 작성만을 한 경우이다.

※ 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다(구체적설명은 305면 참조).

○ 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

○ 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조

○ 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조

○ 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).

○ 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).

○ 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

○ 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.

○ 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

○ 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기

를 하여야 한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.

- 등기관리자란 : 협의분할에 의하여 상속을 받는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 이전받는 각자의 지분을 지분란에 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 상속으로 인한 협의분할 위임장 작성방법 : 구체적설명은 406면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면 참조
- 입국한 외국인의 경우 등록사실증명 : 구체적설명은 412면 참조
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 상속재산분할협의서(여러 장인 경우 공동상속인 전원의 인감 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명을 한 경우에는 서명으로 간인해야 함)는 공동상속인 전원이 참가하여 작성하며 각자의 인감으로 날인 후 인감증명서를 첨부하거나 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 하고 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서 발급증)을 첨부하여 제출하여야 한다(분할협의서 작성방법 399면 참조).
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등본(필요한 경우에 구 호적법상 전적전 제적등본 포함), 가족관계증명서(상세), 기본증명서(상세), 친양자입양관계증명서(상세) 등을 첨부한다. 단 상속순위 2순위 이하의 자가 상속권리자가 되는 경우 피상속인의 입양관계증명서(상세)도 첨부한다(구체적설명 피상속인 346면, 상속인 350면 참조).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인

서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.

- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 외국 공문서 또는 공증문서인 경우 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입 즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 위임장(외국인이 입국하지 않고 대리인(친인척인 당숙)을 통하여 상속으로 인한 분할협의만을 하는 경우 - 거주국 공증인이 공증한 경우)

Letter of Attorney for Discretionary Split due to Succession

1. Name of Authorizer : Park Young Cheol in Korean name ()
Jason Park in American name

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. : 456-789-123

Contact :

Above named Park Young Cheol, an inheritor to Park Hak Soo who is the inheritee and died January 12, 2012 when residing at 123, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, hereby declares and authorizes the following Attorney to act any action in relation to discretionary split on behalf of the Authorizer.

1. Attorney : Kim Min Ho (SSN :)

Address : 569-7 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Telephone :

Relation to Authorizer : Cousin of Authorizer' s father

2. The real estate

1. 123-5 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Land 350m²

2. 123-5 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

A single-story residential house with cement/brick walls and a slab roof

98m²

3. Action to be authorized

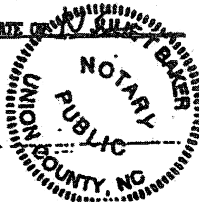
Authorizer agrees that the Attorney, Kim Min Ho, shall on behalf of the Authorizer

- 1) To get certificates of seal which should be affixed to the relevant documents for said discretional split
- 2) To seal on the relevant documents for said discretional split
- 3) To register the inherited properties out of split process
- 4) All other actions in relation to above discretional split

The Authorizer puts its signature and certifies above facts to be true and correct by the authentication of a Notary Public from the Government of Los Angeles, USA.

Above Authorizer : Park Young Cheol in Korean name
Jason Park in American
_____, 20__

swore an oath and put its signatory in front of me, _____, on the date of January 4, 20__.

Julie Baker NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF CALIFORNIA
PRINTED NAME: Julie T Baker
MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov 18, 2013


※ 이 위임장은 인감증명 제도가 없는 외국인이 대리인(친인척인 당숙)인에게 상속으로 인한 분할협의서 작성을 위임한 경우이다. 설명은 후술 번역문 말미 참조

[사례] 협의분할 대리위임장(위 번역문)

상속으로 인한 협의분할 대리위임장

1. 위임인 성명 : 한국명 박 영 철()

미국명 제이슨 박

성 별 : 남

생년월일 :

현 주 소 : 로스앤젤리스 ○○○ 미합중국

여권번호 : 456-789-123

연 락 처 :

위 위임인 박영철은 피상속인 박철수(20 ○. 1. 12 사망, 최후주소 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3)의 상속인인바, 한국에서의 상속으로 인한 협의분할에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고 상속으로 인한 협의분할에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 박민호(주민등록번호 :)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 56길 97

전화 :

위임자와의 관계 : 당숙관계³⁶⁾

2. 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

36) 종전의 선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게 협의분할대리를 위임할 수 없도록 하였으나 이를 변경하여 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의 대리인으로 선임할 수 있도록 하였다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경). 이 사례는 친인척에게 대리위임을 한 사례이다. 형제에게 대리위임을 한 사례는 형제 427, 445, 466, 469, 동서 171, 232, 274, 294, 541면 참조. 대리위임도 할 수 없다면 협의분할서를 외국으로 송부하여 할 수도 있다(송부 424, 479면, 491면, 700면 참조).

대 350m'

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98m'

이 상

3. 위임하는 법률행위

상속재산의 분할협의를 함에 있어서 수임인인 박민호가 위임인을 대리하여 다음의 행위를 함에 동의한다.

다 음

- 1) 상속으로 인한 협의분할의 첨부서면인 인감증명을 발급받는 행위
- 2) 상속으로 인한 협의분할서의 날인행위
- 3) 분할받은 상속재산의 등기신청행위
- 4) 기타 위 상속으로 인한 협의분할의 일체의 행위

- 이 상 -

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

위 위임인 한국명 : 박 영 철

미국명 : 제이슨 박 서명

200 . . .

20 년 1월 4일 나의 ○○○○면전에서 선서하고 서명하다.

로스앤젤리스 주 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

번역인 : ○○○

주 소 :

※ 이 위임장은 외국인이 입국하지 않고 대리인(친인척인 당숙)에게 상속으로 인한 분할협의서 작성을 위임한 경우이고, 위임인의 거주국 공증인이 공증한 경우이다.

- ※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명제도가 없는 나라의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).
- ※ 상속재산분할협의에 의하여 상속등기를 신청하는 경우에는 그 분할협의에 의하여 재산을 상속받은 상속인만이 법무사 등 대리인에게 위임하여 상속등기를 신청할 수 있고, 그 상속인이 외국인인 경우에도 직접 법무사 등 대리인에게 등기신청을 위임할 수 있으며, 반드시 국내에 주소를 둔 사람을 수임인으로 선임하여 그 자로 하여금 법무사 등에게 등기신청을 위임하도록 하여야 하는 것은 아니다(등기선례 7-182, 2004. 3. 15. 부등 3402-121 질의회답).
- ※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 406면 참조
- ※ 동일인 증명 : 구체적설명은 412면 참조
- ※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조
- ※ 국내수임인이 외국인에게 필요한 서면을 요구하는 안내문 977면 참조

[사례] 상속재산분할협의서(외국인이 입국하지 않고 위임에 의한 경우)

상속재산분할협의서

20 년 0월 0일 10:00 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 박철수의 사망으로 말미암아 상속이 개시된바, 공동상속인 이수미, 박영철(미국명 제이슨 박), 박경철 등은 상속재산의 분할에 관하여 다음과 같이 협의한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350m²

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98m²

이 상

위 부동산을 상속인 이수미의 소유로 한다.

위 협의가 성립되었음을 증명하기 위하여 본 증서 3통을 작성하고 각자 기명날인 하여 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

공동상속인 이 수 미

서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

공동상속인 박 영 철(미국명 제이슨 박)

로스앤젤레스 ○○○ 미합중국

위 대리인 박 민 호

서울특별시 서초구 서초대로 56길 97

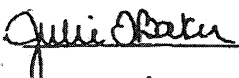
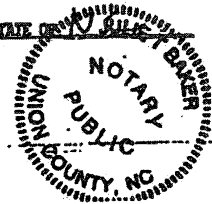
공동상속인 박 경 철

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

- ※ 이 사례는 외국인이 입국하지 않고 대리인(친인척인 당숙)에게 상속으로 인한 분할협의서 작성을 경우이다.
- ※ 상속재산분할협의서에는 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제4항).
- ※ 공동상속인은 언제든지 그 협의에 의하여 상속재산을 분할할 수 있으며(민법 제1013조), 공동상속인 전원이 참가하여 그중 1인만이 상속재산 전부를 받고 나머지 상속인들은 상속재산을 받지 않기로 하는 상속재산의 협의분할을 할 수도 있고(등기선례 2-267, 89. 7. 7 등기 제1319호), 각자의 구체적 상속분에 따르지 않는 분할을 할 수도 있으며, 또한 상속재산 전체를 일괄하여 분할할 필요는 없고 상속재산 중 일부만 먼저 분할하고 나머지를 다시 협의하여 분할할 수도 있다.³⁷⁾
- ※ 협의에 의한 상속재산의 분할은 공동상속인 전원의 동의가 있어야 유효하고 공동상속인중 1인의 동의가 없거나 그 의사표시에 대리권의 흠결이 있다면 분할은 무효이다(대법원 1987.3.10. 선고 85므80 판결).
- ※ 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우에 제공하는 첨부정보인 상속재산분할협의서가 여러 장일 때에는 공동상속인 전원이 간인을 하여야 하는바, 상속재산분할협의서 끝부분에 공동상속인 전원이 기명날인(또는 서명)을 함에 있어 지면의 부족으로 첫 장에 일부 상속인만이 기명날인을 하고 나머지 상속인은 다음 장에 기명날인을 하여 위 협의서가 두 장이 된 경우에도 다르지 아니하다(부동산등기선례 제201807-1호, 2018. 07. 05. 부동산등기과-1489 질의회답).
- 상속으로 인한 협의분할 작성방법 : 구체적설명은 399면 참조

37) 법원행정처 부동산등기실무Ⅱ 246면

[사례] 거주사실증명서(본국공증서면)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 146987654
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) :	
Applicant's Signature(본인서명) : _____	
Date : 20 년 월 일	
나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다.	
I ○○○ A NOTARY PUBLIC DO HEREBY CERTIFY THAT ON THE DAY OF ○○○ PERSONALY APPEARED BEFORE ME ○○○ WHO BEING BY ME FIRST DULY SWORN, DECLARED THAT HE(SHE) IS THE PERSON WHO SIGNED THE FOREGOING STATEMENT AND THAT THE STATEMENTS ARE TRUE AND CORRECT.	
 NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF NORTH CAROLINA PRINTED NAME: Julie T Baker MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov 18, 2013 	

※ 이 증명서는 미국인의 주소를 증명하는 서면이고 본국공증인이 공증하였다. 설명은 다음의 번역문 말미 참조

[사례] 거주사실증명서(전 양식의 번역문)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 1469874
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) : _____ Applicant's Signature (본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일	
나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. 나는 공증인 ○○○입니다. 20 년 9월 19일 개인적으로 내 앞에 출석한 ○○○이 정식으로 선서하면서 그(그녀)가 전술한 진술에 서명한 사람이고, 그 진술이 정확하다는 것을 선언하였음을 여기서 증명함. 공증인 이름 : _____ 위임장 번호 : _____ 연 락 처 : _____ 주 소 : _____ 공증인의 서명 : _____ 번역자 : 주소 :	

- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 공증의 경우)

Certificate of Identity

Name (in Korean) : Park Young Cheol

American name : Jason Park

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. :

SSN :

Date of U.S. Citizenship : May 26, 20__

Authorizer signed this letter to certify above matters with authentication by the Notary Public of the Government of Los Angeles

_____, 20__

Name (in Korean) : 박 ○ ○

American name : Jason Park

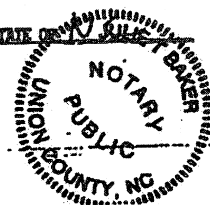
Michael, a Notary Public of City of Los Angeles, certifies that _____ himself appeared in front of me on February 15, 20__ and signed under the name of this Certificate.

Julie Baker

NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF CALIFORNIA

PRINTED NAME: JULIE T Baker

MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov 18, 2013



※ 이 사례는 미국인의 본국 공증인이 공증한 동일인증명서이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명(한글) : 박 ○ ○

미국명(영문) : 제이슨 박

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.

여권번호 :

시민권번호 :

미국적 취득일 : 20 . 5. 26

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

20 . . .

미국명 : 제이슨 박 서명

한국명 : 박 ○ ○

로스앤젤레스시 공증인 마이컬은 20○. 2. 15. ○○○가 직접 본인 앞에 출두하여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스앤젤리스 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

연락처 :

번역인 : 이 창 동 주소 :

※ 동일인 증명 : 구체적설명은 412면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조

※ 아포스티유 : 구체적설명은 979면 참조

[사례] 외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서

[별지 제7호서식] <개정 2022. 12. 27.>

외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서
Certificate of Foreign Registration Number
for Real Estate Registration

성명(Full Name)	변경 전 성명(Previous Full Name)
생년월일(Date of Birth)	변경 전 생년월일(Previous Date of Birth)
국적(Nationality)	변경 전 국적(Previous Nationality)
성별(Sex)	변경 전 성별(Previous Sex)
국내 체류지(Address in Korea)	

부동산등기용 등록번호(Foreign Registration Number for Real Estate Registration)
이전의 부동산등기용 등록번호(Expired Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

「부동산등기법」 제49조 및 「법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정」 제14조 또는 제15조에 따라 위와 같이 증명합니다.

I certify as true the above facts in accordance with Article 49 of 「Registration of Real Estate Act」 and Article 14 or 15 of 「Regulations on Procedures for Assigning Registration Numbers for Registration of Real Estates Of Unincorporated Associations or Foundations and of Foreigners」.

년(year) 월(month) 일(day)

○○ 출입국·외국인청(사무소·출장소)장
Chief of ○○ Immigration Office(Branch Office)

직인

주 의 (Note)	담당자 확인 서명 또는 날인이 없으면 무효입니다. This document is invalid in the absence of official confirmation signature or seal.
	담당자 확인 (Official Confirmation) (서명 또는 날인) (Signature or Seal)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²]

○ 외국인의 부동산등기용등록번호 : 외국인의 경우 부동산의 소유권의 보존 및 이전 등의 경우 부동산등기용등록번호를 부여받아야 한다.

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 123 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속
등 기 의 목 적	소유권 이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
신청인 이 수 미 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 12 길 3	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 소유권이전등기(공동상속인 중 인감증명제도가 있는 외국인(일본인)이 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 상속으로 인한 분할협의서 작성을 위임한 경우)

협의분할에 의한 상속 소유권이전등기신청					
접 수	년 월 일		처리인	등기관확인	각종통지
	제 호				
부동산의 표시					
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상					
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속			
등 기 의 목 적		소유권 이전			
이 전 할 지 분					
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	상속분	지 분 (개인별)
피상속인	망)박 철 수		서울특별시 서초구 서초대로 12길 3		
등기권리자	이 수 미	000000-0000000	서울특별시 서초구 서초대로 12길 3		

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 단독주택	금 000 원	금 00,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면		
1. 가족관계증명서 1통 1. 기본증명서 1통 1. 친양자입양관계증명서 1통 1. 제적등본 1통 1. 인감증명 2통 1. 상속재산분할협의서 1통 1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통 1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	1. 토지·건축물대장등본 각 1통 1. 국민주택채권매입필증 1통 1. 상속재산협의분할 대리위임장 1통 1. 피상속인 및 상속인의 주소를 증명하는 서면 각 1통 1. 위임장 1통	
20 년 월 일		
위 신청인 ㉠ (전 화:) (또는)위 대리인 법무사 김 민 수 ㉠ (전 화: 555-3456) 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 공동상속인 중 인감증명제도가 있는 외국인(일본, 대만 등의 경우) 1인이 있는 경우 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 분할협의서 작성을 위임한 경우이다.

※ 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다(구체적설명은 305면 참조).

○ 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

○ 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조

○ 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조

○ 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).

○ 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).

○ 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

○ 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.

○ 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

○ 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그

번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.
- 등기권리자란 : 협의분할에 의하여 상속을 받는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재되, 상속인이 수인인 경우 이전받는 각자의 지분을 지분란에 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 상속으로 인한 협의분할 위임장 작성방법 : 구체적설명은 406면 참조
- 외국인의 등록사실증명 : 구체적설명은 412면 참조
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 상속재산분할협의서(여러 장인 경우 공동상속인 전원의 인감 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명을 한 경우에는 서명으로 간인해야 함)는 공동상속인 전원이 참가하여 작성하며 각자의 인감으로 날인 후 인감증명서를 첨부하거나 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 하고 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서 발급증)을 첨부하여 제출하여야 한다(분할협의서 작성방법 399면 참조).
- 외국인의 서명에 대한 증명이나 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등본(필요한 경우에 구 호적법상 전적전 제적등본 포함), 가족관계증명서(상세), 기본증명서(상세), 친양자입양관계증명서(상세) 등을 첨부한다. 단 상속순위 2순위 이하의 자가 상속권리자가 되는 경우 피상속인의 입양관계증명서(상세)도 첨부한다((구체적설명 피상속인 346면, 상속인 350면 참조)).
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을

요하지 않는다.

- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입 즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

[등기선례] 법정상속분에 따른 상속등기 또는 협의분할에 의한 상속등기 후에 새로이 협의분할을 하여 소유권경정등기를 신청하는 경우에는 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하는 재산가액은 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 보게 되므로(지방세법 제7조 제13항) 초과분에 대하여 새로이 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 연대납세의무자인 법정상속인 중 1인 이상이 취득세를 납부하고 그에 따른 상속등기를 마치지 않은 상태에서는 상속재산의 (재)협의분할에 따라 상속권자가 변경된다고 하더라도 새로운 취득세 납부의무가 발생하는 것은 아니므로 종전에 납부한 취득세영수필확인서를 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201709-1호, 2017. 9. 7. 부동산등기과-2183 질의회답).

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)

- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 위임장(인감증명제도가 있는 일본인이 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 상속으로 인한 분할협의서 작성을 위임한 경우)

相続による協議分割委任状

1. 委任人の氏名：韓国名 パク・ヨンチョル()

日本名 ボク・ヨンチョル

性 別：男

生年月日：

現住所：

パスポートNo.：456-789-123

連絡先：

上記委任人のパク・ヨンチョル(日本名：ボク・ヨンチョル)は被相続人のパク・ハクス(20〇〇年1月12日死亡 `最後の住所：ソウル特別市瑞草区瑞草洞123)の相続人である所 `韓国での相続による協議分割に関し `次の人を代理人と定め `相続による協議分割に関する法律行為に対する一切の権限を委任する。

記

1. 受任人(代理人)：キム・ミンホ(住民登録番号：)

住所：ソウル特別市瑞草区瑞草洞569-7

電話：

委任者との続柄：堂叔関係

2. 不動産の表示

1. ソウル特別市瑞草区瑞草洞123-5

敷地350m²

2. ソウル特別市瑞草区瑞草洞123-5

セメント煙瓦造スラブ屋根の単層住宅

98m²

以上

3. 委任する法律行為

相続財産の分割協議をすることにおいて、受任人であるキム・ミンホが委任人を代理して次の行為をすることに同意する。

記

- 1) 相続による協議分割の添付書面である印鑑証明の発給を受ける行為
- 2) 相続による協議分割書の捺印行為
- 3) 分割された相続財産の登記申請行為
- 4) その他上記相続による協議分割の一切の行為

— 以 上 —

200 年 月 日

上記の委任人 韓国名：パク・ヨンチョル(印)

日本名：ボク・ヨンチョル(印)

※ 인감증명제도가 있는 일본인이 입국하지 않고 대리인에게 상속으로 인한 분할협의서 작성을 위임한 경우이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조.

[사례] 협의분할 대리위임장(전 양식의 번역문)

상속으로 인한 협의분할 대리위임장

1. 위임인 성명 : 한국명 박 영 철()

일본명 보쿠영철

성 별 : 남

생년월일 :

현 주 소 :

여권번호 : 456-789-123

연 락 처 :

위 위임인 박영철(일본명 보쿠영철)은 피상속인 박철수(20 ○. 1. 12 사망, 최후 주소 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3)의 상속인인바, 한국에서의 상속으로 인한 협의분할에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고 상속으로 인한 협의분할에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 박경철(주민등록번호 :)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

전화 :

위임자와의 관계 : 공동상속인인 형제³⁸⁾

2. 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

38) 종전의 선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게 협의분할대리를 위임할 수 없도록 하였으나 이를 변경하여 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의대리인으로 선임할 수 있도록 하였다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경). 대리위임도 할 수 없다면 협의분할서를 외국으로 송부하여 할 수 도 있다(사례 424, 479면, 491면, 700면 참조).

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡

이 상

3. 위임하는 법률행위

상속재산의 분할협의를 함에 있어서 수임인인 박영철이 위임인을 대리하여 다음의 행위를 함에 동의를 한다.

다 음

- 1) 상속으로 인한 협의분할의 첨부서면인 인감증명을 발급받는 행위
- 2) 상속으로 인한 협의분할서의 날인행위
- 3) 분할받은 상속재산의 등기신청행위
- 4) 기타 위 상속으로 인한 협의분할의 일체의 행위

- 이 상 -

200 . . .

위 위임인 한국명 : 박 영 철 (인)

일본명 : 보쿠영철 (인)

일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지

번역인 ○ ○ ○

주소

※ 이 위임장은 일본인인 상속인이 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)인에게 상속으로 인한 분할협의를 작성을 위임한 경우이다.

※ 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 상속재산분할협의 대리위임장에는 인감을 날인하고 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제3항, 제12조제1항).³⁹⁾

39) 외국인이 인감증명을 제출하는 방법 410면 참조.

- ※ 상속재산분할협의를 의하여 상속등기를 신청하는 경우에는 그 분할협의를 의하여 재산을 상속받은 상속인만이 법무사 등 대리인에게 위임하여 상속등기를 신청할 수 있고, 그 상속인이 외국인인 경우에도 직접 법무사 등 대리인에게 등기신청을 위임할 수 있으며, 반드시 국내에 주소를 둔 사람을 수임인으로 선임하여 그 자로 하여금 법무사 등에게 등기신청을 위임하도록 하여야 하는 것은 아니다(등기선례 7-182, 2004. 3. 15. 부동산 3402-121 질의회답).
- ※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 406면 참조
- ※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 상속재산분할협의서(상속인인 일본인이 입국하지 않고 위임에 의한 경우)

상속재산분할협의서

20 년 0월 0일 10:00 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 박철수의 사망으로 말미암아 상속이 개시된바, 공동상속인 이수미, 박영철(일본명 : 보쿠영철)은 상속재산의 분할에 관하여 다음과 같이 협의한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡
 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡
- 이 상

위 부동산을 상속인 이수미의 소유로 한다.

위 협의가 성립되었음을 증명하기 위하여 본 증서 3통을 작성하고 각자 기명날인하여 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

공동상속인 이 수 미
서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

공동상속인 박 영 철(일본명 : 보쿠영철)
일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지

위 대리인 박 경 철
서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

공동상속인 박 경 철

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

※ 이 사례는 상속지분을 배분하여 공동상속인 각자의 소유로 하는 상속재산분할협의서이고, 상속인 중 외국인(일본인)이 대리인(공동상속인인 형제)에게 위임하여 분할협의서를 작성한 경우이다.

- ※ 상속재산분할협의서에는 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제4항).
- ※ 일본에 귀화함으로써 대한민국의 국적을 상실한 자도 상속인의 결격사유(민법 제1004조)가 없는 한 재산상속권이 있으며, 그 상속등기를 신청하는 경우에는 등기신청서에 상속을 증명하는 서면과 주소를 증명하는 서면 외에 외국인토지법의 규정에 의한 허가증 또는 신고필증을 첨부하여야 하나, 상속재산의 협의분할에 의하여 일본국적취득자가 상속을 받지 않기로 한 경우에는 위의 허가증 또는 신고필증을 첨부할 필요는 없고, 다만 일본국이 발행한 일본국적취득자의 인감증명과 그 번역문을 분할협의서에 첨부하여 등기신청을 하여야 한다(등기선례 제2-272호, 1989.10.19 등기제1970호).
- ※ 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우에 제공하는 첨부정보인 상속재산분할협의서가 여러 장일 때에는 공동상속인 전원이 간인을 하여야 하는바, 상속재산분할협의서 끝부분에 공동상속인 전원이 기명날인(또는 서명)을 함에 있어 지면의 부족으로 첫 장에 일부 상속인만이 기명날인을 하고 나머지 상속인은 다음 장에 기명날인을 하여 위 협의서가 두 장이 된 경우에도 다르지 아니하다(부동산등기선례 제201807-1호, 2018. 07. 05. 부동산등기과-1489 질의회답).
- 상속으로 인한 협의분할 작성방법 : 구체적설명은 399면 참조

[사례] 본국인감등록증명서(인감증명제도가 있는 일본인의 경우-위임장에 첨부)

印鑑登録証明書 16 冊

氏名	山田 太郎	生年月日	昭和14年2月15日
住所	東京都中央区千代田1-1-1		
職業	会社員		
印鑑	山田太郎 印		

この表は、印鑑登録簿に登録されている印鑑と特筆ないことを証明する。
昭和34年10月1日
東京市公署代理官 加藤 一 署長

※ 인감증명제도가 있는 일본관공서가 발행한 인감등록증명서이다. 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 본국인감등록증명서(전 양식의 번역문)

인감등록증명서				
인감	등록번호		등록년월일	평성 년2월19일 (20 년 2월19일)
	씨명			
	생년월일	소화 년 월 일 (19 년 월 일)	성별	남
	주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지		

이 사본은 인감등록표에 등록되어진 인형과 상위 없음을 증명합니다.

평성 년 10월 1일(20 년 10월 1일)

동대판시장 직무대리자
동대판시이사 가등

번역본입니다.
번역자 : 이 (-)
서울시 ○○동 00-0

※ 이 인감증명서는 위임장에 첨부하는 인감증명제도가 있는 일본인의 본국인감등록증명서이다.

※ 인감증명제도가 있는 외국인인 경우에는 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).

[사례] 인감증명서(수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)		
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
비고				
1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록한 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.				
발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.		
		년 월 일		
		○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장 직인		

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○
210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임하는 경우 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

[사례] 본국주소증명서(전 양식의 번역문)

대판부 동대판시			주 민 표					시시-789123	
세대주									
주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		평 2010. ○. ○전거 평 2010. ○. ○계통						
1	씨명		생년월일	성별	남	속명	세대주	주민 일	
			소화 년 월 일(19 . . .)					평20 .9. 16	
	본 적	대판부 동대판시 후덕정 0번지					필두자		
	내량현 대화고전시 대자대곡 0번지의 0부터 전입						평 2010. ○. ○이동 평 2010. ○. ○계출		
이하여백									
이 사본은 주민표의 원본과 상위없음을 증명합니다. 평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.) 대판부 동대판 시장 직무대리자 이사 가등 번역인 이 00 주소 :									

※ 이 사례는 일본인의 경우 주소를 증명하는 서면이다.

- ※ 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 411면 참조
- ※ 번역문 : 구체적설명은 413면 참조.
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 동일인 증명서

同一人証明書

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

生年月日：

性別：男

現居住地：日本国大阪府東大阪市俊徳町11番地

日本国籍の取得日：20 年5月26日

日本国人のきよし・○○は、大韓民国の家族関係登録簿に記載されているイ・○○と同一人であることを証明します。

20 年 月 日

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

日本国大阪府東大阪市俊徳町11-1

公証人：ナカシ

公証免許番号：

有効期間：

※ 이 증명서는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다. 설명은 후술의 서식말미 참조

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인증명서

한국이름 : 박 영 철

일본이름 : 보쿠영철

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지

일본국적 취득일 : 20 . 5. 26

일본국인 보쿠영철은 대한민국 가족관계등록부에 있는 박영철과 동일인임을 증명합니다.

한국이름 : 박 영 철

일본이름 : 보쿠영철 (인)

20 . . .

평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.)

대판부 동대판 시장 직무대리자

이사 가등

번역인 : 이 강 준

주소 :

※ 이 증명서는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다.

○ 동일인 증명 : 구체적설명은 412면 참조

○ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조

[사례] 외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서

[별지 제7호서식] <개정 2022. 12. 27.>

외국인의 부동산등기용 등록번호 등록증명서
Certificate of Foreign Registration Number
for Real Estate Registration

성명(Full Name)	변경 전 성명(Previous Full Name)
생년월일(Date of Birth)	변경 전 생년월일(Previous Date of Birth)
국적(Nationality)	변경 전 국적(Previous Nationality)
성별(Sex)	변경 전 성별(Previous Sex)
국내 체류지(Address in Korea)	

부동산등기용 등록번호(Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

이전의 부동산등기용 등록번호(Expired Foreign Registration Number for Real Estate Registration)

「부동산등기법」 제49조 및 「법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정」 제14조 또는 제15조에 따라 위와 같이 증명합니다.

I certify as true the above facts in accordance with Article 49 of 「Registration of Real Estate Act」 and Article 14 or 15 of 「Regulations on Procedures for Assigning Registration Numbers for Registration of Real Estates Of Unincorporated Associations or Foundations and of Foreigners」.

년(year) 월(month) 일(day)

○○ 출입국·외국인청(사무소·출장소)장
Chief of ○○ Immigration Office(Branch Office)

직인

주 의 (Note)	담당자 확인 서명 또는 날인이 없으면 무효입니다. This document is invalid in the absence of official confirmation signature or seal.
	담당자 확인 (Official Confirmation) (서명 또는 날인) (Signature or Seal)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²]

○ 외국인의 부동산등기용등록번호 : 외국인의 경우 부동산의 소유권의 보존 및 이전 등의 경우 부동산등기용등록번호를 부여받아야 한다.

[사례] 소유권이전등기(인감증명제도가 없는 외국인인 공동상속인이 있는 경우/상속 재산을 협의분할에 의하여 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우/ 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국인인 공동상속인에게 송부 작성)

협의분할에 의한 상속 소유권이전등기신청					
접 수	년 월 일		처리인	등기관확인	각종통지
	제 호				
부동산의 표시					
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350m ² 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98m ² 이 상					
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속			
등 기 의 목 적		소유권 이전			
이 전 할 지 분					
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	상속분	지 분 (개인별)
피상 속인	망)박 철 수	000000-000000	서울특별시 서초구 서초 대로 12길 3		
등 기 권 리 자	이 수 미	000000-000000	서울특별시 서초구 서초 대로 34길 5		

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금 0,000,000 원	금 000,000 원
3.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면		
1. 가족관계증명서 1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	
1. 기본증명서 1통	1. 토지·건축물대장등본 각 1통	
1. 친양자입양관계증명서 1통	1. 국민주택채권매입필증 1통	
1. 제적등본 1통	1. 위임장 1통	
1. 주소를 증명하는 서면 각 1통	<기 타>	
1. 인감증명 1통		
1. 상속재산분할협의서 1통		
20 년 월 일 위 신청인 ① (전 화:) (또는)위 대리인 법무사 김 민 수 ① (전 화: 555-3456) 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명) 휴대전화번호: ()	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 인감증명제도가 없는 외국인인 공동상속인이 있는 경우이고, 협의분할에 의하여 상속재산을 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우이고, 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국인인 공동상속인에게 송부하여 작성하여 신청한 경우의 사례이다.

※ 종전의 선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게서는 이를 위임할 수 없도록 되어 있어서 외국에 거주하고 있는 공동상속인의 경우 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협의를 해야만 했었다.(형제에게 위임한 사례 427, 445, 466, 469, 동서 171, 232, 274, 294, 541면 참조)

※ 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다(구체적설명은 305면 참조).

○ 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

○ 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조

○ 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조

○ 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).

○ 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).

○ 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

○ 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.

○ 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하

는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

○ 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분

을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.
- 등기권리자란 : 협의분할에 의하여 상속을 받는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 이전받는 각자의 지분을 지분란에 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 상속으로 인한 협의분할 위임장 작성방법 : 구체적설명은 406면 참조
- 외국인의 등록사실증명 : 구체적설명은 412면 참조
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 상속재산분할협의서(여러 장인 경우 공동상속인 전원의 인감 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명을 한 경우에는 서명으로 간인해야 함)는 공동상속인 전원이 참가하여 작성하며 각자의 인감으로 날인 후 인감증명서를 첨부하거나 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 하고 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서 발급증)을 첨부하여 제출하여야 한다(분할협의서 작성방법 399면 참조).
- 외국인의 서명에 대한 증명이나 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등본(필요한 경우에 구 호적법상 전적전 제적등본 포함), 가족관계증명서(상세), 기본증명서(상세), 친양자입양관계증명서(상세) 등을 첨부한다. 단 상속순위 2순위 이하의 자가 상속권리자가 되는 경우 피상속인의 입양관계증명서(상세)도 첨부한다((구체적설명 피상속인 346면, 상속인 350면 참조)).

- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

[등기선례] 법정상속분에 따른 상속등기 또는 협의분할에 의한 상속등기 후에 새로이 협의분할을 하여 소유권경정등기를 신청하는 경우에는 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하는 재산가액은 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 보게 되므로(지방세법 제7조 제13항) 초과분에 대하여 새로이 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 연대납세의무자인 법정상속인 중 1인 이상이 취득세를 납부하고 그에 따른 상속등기를 마치지 않은 상태에서는 상속재산의 (재)협의분할에 따라 상속권자가 변경된다고 하더라도 새로운 취득세 납부의무가 발생하는 것은 아니므로 종전에 납부한 취득세영수필확인서를 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201709-1호,

2017. 9. 7. 부동산등기과-2183 질의회답).

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 상속재산분할협의서(상속재산을 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우/협의분할계약서를 외국인인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 경우)

상속재산분할협의서

20 년 0월 0일 10:00 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 박철수의 사망으로 말미암아 상속이 개시된바, 공동상속인 이수미, 박영철(미국명 제이슨 박), 박경철 등은 상속재산의 분할에 관하여 다음과 같이 합의한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡
-이 상-

위 부동산을 상속인 이수미의 소유로 한다.

위 협의가 성립되었음을 증명하기 위하여 본 증서 3통을 작성하고 각자 기명날인하여 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

공동상속인 이 수 미
서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

공동상속인 박 영 철(미국명 제이슨 박)
로스앤젤리스 ○○○ 미합중국

공동상속인 박 경 철
서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

위 상속재산분할협의서에 기재된 박영철은 본인의 면전에서 위 사서증서에 자기가(본인이) 서명·날인한 것임을 자인하였다. 이 공판에서 위 인증한다.

증명일자 : 20〇〇년 월 일

직위 : 로스앤젤레스시 〇〇〇 미합중국

담당 : 타이슨 마이컬

번역인 : 이 〇 〇 (인)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 89길 4

1) 이 협의서는 상속재산을 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우이고, 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국인인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 경우이고, 외국인이 이에 서명한 후 협의분할서상의 서명이 본인의 것임을 증명한 공증서이다.

- ※ 외국에 있는 상속인이 대리인 위임방법에 의할 수도 없는 경우에는 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국에 있는 상속인에게 송부하여 그 상속인이 이에 날인한 후 상속재산 협의분할서상의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하여야 하는데, 인감증명제도가 없는 나라의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).
- ※ 공동상속인인 형제에게 위임한 사례 415면 참조, 친인척에게 위임 사례 622면 참조).
- ※ 상속으로 인한 협의분할 작성방법 : 구체적설명은 399면 참조.
- ※ 외국인의 서명에 대한 증명이나 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조.
- ※ 주소를 증명하는 서면을 첨부하여야 한다. 외국인의 경우 353, 411면 참조, 재외국민의 경우 645면 참조
- ※ 국내수입인이 외국인에게 필요한 서면을 요구하는 안내문 977면 참조

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 공증의 경우)

Certificate of Identity

Name (in Korean) : Park Young Cheol

American name : Jason Park

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. :

SSN :

Date of U.S. Citizenship : May 26, 20__

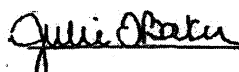
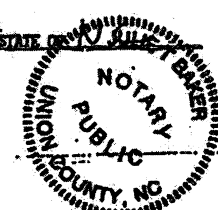
Authorizer signed this letter to certify above matters with authentication by the Notary Public of the Government of Los Angeles

_____, 20__

Name (in Korean) : 박 ○ ○

American name : Jason Park

Michael, a Notary Public of City of Los Angeles, certifies that _____ himself appeared in front of me on February 15, 20__ and signed under the name of this Certificate.

 NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF CALIFORNIA
 PRINTED NAME: Julie T. Baker
 MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov. 18, 2013


※ 이 증명서는 미국인의 본국 공증인이 공증한 동일인증명서이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명(한글) : 박 ○ ○

미국명(영문) : 제이슨 박

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.

여권번호 :

시민권번호 :

미국적 취득일 : 20 . 5. 26

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

20 . . .

미국명 : 제이슨 박 서명

한국명 : 박 ○ ○

로스앤젤레스시 공증인 마이컬은 20○. 2. 15. ○○○가 직접 본인 앞에 출두하여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스앤젤리스 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

연락처 :

번역인 : 이 창 동 주소 :

※ 동일인 증명 : 구체적설명은 412면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조

※ 아포스티유 : 구체적설명은 979면 참조

[사례] 위임장

위임장	
부동산의 표시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속
등기목적	소유권 이전
이전할지분	
위임인	대리인
신청인 이 수 미 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23 길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 소유권이전등기(인감제도가 있는 경우 - 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 일본인인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 경우)

**협의분할에 의한 상속
소유권이전등기신청**

접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시					
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상					
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속			
등 기 의 목 적		소유권 이전			
이 전 할 지 분					
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	상속분	지 분 (개인별)
피상 속인	망)박 철 수		서울특별시 서초구 서초 대로 12길 3		
등 기 권 리 자	이 수 미	000000-000000	서울특별시 서초구 서초 대로 34길 5		

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금 0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면		
1. 가족관계증명서 1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	
1. 기본증명서 1통	1. 토지·건축물대장등본 각 1통	
1. 친양자입양관계증명서 1통	1. 국민주택채권매입필증 1통	
1. 제적등본 1통	1. 위임장 1통	
1. 주소를 증명하는 서면 각 1통	<기 타>	
1. 인감증명 1통		
1. 상속재산분할협의서 1통		
20 년 월 일		
위 신청인		㉠ (전 화:)
		㉠ (전 화:)
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원		등기국 귀중
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 상속재산을 협의분할에 의하여 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우이고, 공동상속 중 일본인이 있는 경우이다. 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국인인 공동상속인에게 송부하여 작성하여 신청한 경우의 사례이다.

- ※ 종전의 선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없도록 되어 있어서 외국에 거주하고 있는 공동상속인의 경우 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협의를 해야만 했었다.(설명 324면, 형제에게 위임한 사례 415면 참조, 친인척에게 위임한 사례 622면 참조).
- ※ 외국인에 관해 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 되는가는 피상속인의 본국법에 의하지만, 상속에 의한 부동산소유권이전등기절차에 대해서는 우리나라 부동산등기법 등에 의하게 된다(구체적설명은 305면 참조).

- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하

는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

- 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

- 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

- 년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

- 년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분

을 기재하되 '공유자 지분 ○분의 ○'과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 '공유자 지분 ○분의 ○'으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.
- 등기권리자란 : 협의분할에 의하여 상속을 받는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 이전받는 각자의 지분을 지분란에 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 상속으로 인한 협의분할 위임장 작성방법 : 구체적설명은 406면 참조
- 외국인의 등록사실증명 : 구체적설명은 412면 참조
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 상속재산분할협의서(여러 장인 경우 공동상속인 전원의 인감 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명을 한 경우에는 서명으로 간인해야 함)는 공동상속인 전원이 참가하여 작성하며 각자의 인감으로 날인 후 인감증명서를 첨부하거나 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 하고 본인서명사실확인서(전자본인서명확인서 발급증)을 첨부하여 제출하여야 한다(분할협의서 작성방법 399면 참조).
- 외국인의 서명에 대한 증명이나 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등본(필요한 경우에 구 호적법상 전적전 제적등본 포함), 가족관계증명서(상세), 기본증명서(상세), 친양자입양관계증명서(상세) 등을 첨부한다. 단 상속순위 2순위 이하의 자가 상속권리자가 되는 경우 피상속인의 입양관계증명서(상세)도 첨부한다((구체적설명 피상속인 346면, 상속인 350면 참조)).

- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

[등기선례] 법정상속분에 따른 상속등기 또는 협의분할에 의한 상속등기 후에 새로이 협의분할을 하여 소유권경정등기를 신청하는 경우에는 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하는 재산가액은 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 보게 되므로(지방세법 제7조 제13항) 초과분에 대하여 새로이 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 연대납세의무자인 법정상속인 중 1인 이상이 취득세를 납부하고 그에 따른 상속등기를 마치지 않은 상태에서는 상속재산의 (재)협의분할에 따라 상속권자가 변경된다고 하더라도 새로운 취득세 납부의무가 발생하는 것은 아니므로 종전에 납부한 취득세영수필확인서를 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201709-1호,

2017. 9. 7. 부동산등기과-2183 질의회답).

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 상속재산분할협의서(상속재산을 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우 - 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 일본인인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 경우)

상속재산분할협의서

20 년 0월 0일 10:00 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 박철수의 사망으로 말미암아 상속이 개시된바, 공동상속인 이수미, 박영철(일본명 보쿠영철), 박경철 등은 상속재산의 분할에 관하여 다음과 같이 합의한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

-이 상-

위 부동산을 상속인 이수미의 소유로 한다.

위 협의가 성립되었음을 증명하기 위하여 본 증서 3통을 작성하고 각자 기명날인하여 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

공동상속인 이 수 미

서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

공동상속인 박 영 철(일본명 보쿠영철)

일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지

공동상속인 박 경 철

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

위 상속재산분할협의서에 기재된 보쿠영철(한국명 박영철)은 본인의 면전에서 위
사서증서에 자기가(본인이) 날인한 것임을 자인하였다. 이 공관에서 위 인증한다.

증명일자 : 20〇〇년 월 일

평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.)

대판부 동대판 시장 직무대리자 이사 가등

번역인 : 이 ○ ○ (인)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 89길 4

※ 이 사례는 상속재산을 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우이고, 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국인인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 경우이고, 외국인이 이에 날인한 후 상속재산 협의분할서상의 날인이 본인의 것임을 증명하는 본국관공서의 증명서이다.

※ 외국에 있는 상속인이 대리인 위임방법에 의할 수도 없는 경우에는 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국에 있는 상속인에게 송부하여 그 상속인이 이에 날인한 후 상속재산 협의분할서상의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하여야 하는데, 인감 증명제도가 있는 외국인은 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).

※ 공동상속인인 형제에게 위임한 사례 415면 참조, 친인척에게 위임한 사례 622면 참조).

※ 상속재산분할협의서 작성방법 : 구체적설명은 399면 참조

※ 외국인의 서명에 대한 증명이나 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 413면 참조

※ 국내수임인이 외국인에게 필요한 서면을 요구하는 안내문 977면 참조

[사례] 본국민감등등록증명서(인감증명제도가 있는 일본인의 경우)

印 鑑 登 録 証 明 書 16

氏 名	加 藤 一 郎	生 日	平成14年 2月 1日	
住 所	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1			
印 鑑	昭和 年 月 日	印 鑑	印	印
印 鑑	東大阪市長職務代理者 東大阪市長 加 藤 一 郎			

この写しは、印鑑登録簿に登録されている印影と相違ないことを証明する。

平成 年 10月 1日

東大阪市長職務代理者
東大阪市長 加 藤 一 郎

※ 인감증명제도가 있는 일본관공서가 발행한 인감등록증명서이다. 설명은 후술의 번
역문 참조

[사례] 본국인감등록증명서(전 양식의 번역문)

인감등록증명서				
인감	등록번호		등록년월일	평성 년2월19일 (20 년 2월19일)
	씨명			
	생년월일	소화 년 월 일 (19 년 월 일)	성별	남
	주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지		

이 사본은 인감등록표에 등록되어진 인형과 상위 없음을 증명합니다.

평성 년 10월 1일(20 년 10월 1일)

동대판시장 직무대리자
동대판시이사 가등

번역본입니다.
번역자 : 이 (-)
서울시 ○○동 00-0

※ 이 인감증명서는 위임장에 첨부하는 인감증명제도가 있는 일본인의 본국인감등록증명서이다.

※ 인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항). 구체적설명은 137면 참조

※ 일본의 경우 본국 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급받아 첨부하여야 한다. 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 본국주소증명서(전 양식의 번역문)

대판부 동대판시		주 민 표						시시-789123	
세대주									
주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		평 2010. ○. ○전거 평 2010. ○. ○계통						
1	씨명	생년월일		성별	남	속명	세대주	주민 일	
		소화 년 월 일(19 . . .)						평20 .9. 16	
	본 적	대판부 동대판시 후덕정 0번지					필두자		
	내량현 대화고전시 대자대곡 0번지의 0부터 전입						평 2010. ○. ○이동 평 2010. ○. ○계출		
이하여백									
이 사본은 주민표의 원본과 상위없음을 증명합니다. 평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.) 대판부 동대판 시장 직무대리자 이사 가등 번역인 이 00 주소 :									

※ 이 사례는 일본인의 경우 주소를 증명하는 서면이다.

※ 주소를 증명하는 서면 : ①외국인등록 사실증명, ②국내거소신고 사실증명, ③본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보, ④본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면 등을 제출하여 이를 증명하여야 한다(등기예규 제1778호제13조제1항). 외국인의 경우 353, 411면 참조, 재외국민의 경우 645면 참조

※ 번역문 : 구체적설명은 413면 참조.

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국관공서가 증명한 경우)

同一人証明書

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

生年月日：

性別：男

現居住地：日本国 大阪府 東大阪市 俊徳町 1番地

日本国籍の取得日：20 年5月26日

日本国人のきよし・○○は、大韓民国の家族関係登録簿に記載されているイ・○○と同一人であることを証明します。

20 年 月 日

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

日本国大阪府東大阪市俊徳町11-1

公証人：ナカシ

公証免許番号：

有効期間：

※ 이 증명서는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다. 설명은 후술의 서식말미 참조

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

사실증명 및 확인서

한국이름 : 이 ○ ○

일본이름 : 키요시○○

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지

일본국적 취득일 : 20 . 5. 26

일본국인 보쿠영철은 대한민국 가족관계등록부에 있는 이 ○ ○과 동일인을 증명합니다.

20 . . .

한국이름 : 이 ○ ○

일본이름 : 키요시○○ (인)

평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.)

대판부 동대판 시장 직무대리자

이사 가등

번역인 : 이 0 0

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 89길 4

※ 동일인 증명 : 구체적설명은 412면 참조

※ 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 아포스티유 : 구체적설명은 979면 참조

